



P U T U S A N
Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RIZKY LESTALUHU Alias RIZKY**
2. Tempat lahir : Tulehu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Elfule, Kec. Namrole – Kab. Buru Selatan (USW) Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa M. Rizky Lestalu alias Rizky ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/S-10.1.1/31/VII/2024/Unit Reskrim/Polsek Salahutu/Polresta P.Ambon/Polda Maluku;

Terdakwa M. Rizky Lestalu alias Rizky ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Dominggus S Huliselan, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Pengadilan Negeri Ambon Jalan Sultan Harin No 1 , berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M RIZKY LESTALUHU alias RIZKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum melanggar Pasal 338 KUHPidana;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Rizky Lestaluhu Alias Rizky dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) buah hp REDMI warna biru dengan casing bergambar;
 - 2) 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam tertulis "stay humble" dalam keadaan sobek berlumur darah;
 - 3) 1 (satu) buah celana levis Panjang;
 - 4) 1 (satu) buah kaos dalam warna putih dalam keadaan sobek;
 - 5) 1 (satu) buah pasang sandal selop adidas biru kuning;
 - 6) 1 (satu) buah HP infinix note 11 pro model X697 dengan nomor seri 07565251B3001052 warna hijau metalik;
 - 7) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat hitam terdapat bercak darah;
 - 8) Pecahan lampu sein;
 - 9) 1 (satu) rangkaian kunci rumah digabungkan dengan cincin besi yang ada mainnanya;
 - 10) 2 (dua) buah lampu sein sepeda motor yang rusak;
 - 11) 1 (unit) sepeda motor yamaha rx special nomor mesin 3HB 347313 warna putih kuning emas dengan stiker warna biru hitam dengan beberapa sparepart yang telah dilepas antara lain speedometer, lampu depan, besi pegangan belakang, dan lampu belakang menyatu dengan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DE 3499 XX, terdapat noda darah pada tengki dan penutup aki sebelah kiri;

12) 1 (satu) pasang sepatu merk diadora warna putih terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pada bagian kesimpulan menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **M. RIZKY LESTALUHU Alias RIZKY**, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 04.10 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Hutan Harua Dusun Rapaitu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara tersebut yang mana Terdakwa *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yakni atas nama Korban Sarfa Nahumarury diancam karena melakukan Pembunuhan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Korban Sarfa Nahumarury beserta teman-teman yang lainnya sedang mengonsumsi minuman beralkohol di SPBU Tulehu, kemudian setelah minuman beralkohol tersebut habis dikonsumsi, teman-teman Terdakwa yang berada di lokasi tersebut satu persatu bubar dan pulang, lalu Korban Sarfa Nahumarury langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban ingin pergi jalan menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung menghidupkan motor dan membonceng Korban Sarfa Nahumarury disekitar pukul 03.30 WIT

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb



yang dimana pada saat itu terdapat Saksi Dani Tanasi yang melihat mereka, kemudian sesampainya di Dusun Pohon Mangga tepatnya di bekas Universitas Darussalam Ambon yang cukup sepi dan gelap, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya kemudian turun dan mengatakan kepada Korban Sarfa Nahumarury bahwa Terdakwa ingin melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Korban Sarfa Nahumarury, namun Korban Sarfa Nahumarury langsung mengelak dengan cara memberontak kepada Terdakwa dan langsung memukuli Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada Terdakwa, dan dari situlah Terdakwa langsung memukuli Korban Sarfa Nahumarury menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai bagian wajah Korban Sarfa Nahumarury hingga Korban Sarfa Nahumarury terjatuh ke aspal, kemudian Terdakwa menarik rambut Korban Sarfa Nahumarury dengan menggunakan kedua tangan kearah sepeda motor Terdakwa dan membanting bagian kepala Korban Sarfa Nahumarury sebanyak 2 (dua) kali ke bagian stang setir motor sehingga Korban Sarfa Nahumarury pingsan, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Korban Sarfa Nahumarury atas sepeda motor Terdakwa, posisi Korban Sarfa Nahumarury saat itu duduk di bagian tempat duduk yang mana bagian badan menunduk di atas tangki sepeda motor, bagian kepala di atas stang sepeda motor dan bagian kaki tergantung di kanan dan kiri sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan pergi menuju arah Hutan Harua Dusun Rapaitu di sekitar pukul 04.10 WIT, yang mana dalam perjalanan Korban Sarfa Nahumarury masih dalam keadaan pingsan dan beberapa kali kakinya terseret ke aspal, saat itu Saksi Dani Tanasi yang berada di depan SPBU Tulehu sempat melihat Terdakwa yang membonceng Korban Sarfa Nahumarury dalam keadaan pingsan.

- Bahwa kemudian sesampainya di Hutan Harua Dusun Rapaitu Korban Sarfa Nahumarury langsung terjatuh dari atas sepeda motor dan bagian kepalanya yang membentur ke aspal jalan, setelah itu Terdakwa langsung menyandarkan tubuh Korban Sarfa Nahumarury ke sepeda motor yang mana saat itu Korban Sarfa Nahumarury sempat mengeluarkan suara seperti merintih kesakitan namun suaranya tidak besar, pada saat itu Terdakwa yang melihat Korban Sarfa Nahumarury masih mengeluarkan suara, Terdakwa langsung memukuli bagian wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali sehingga tubuh Korban Sarfa Nahumarury terjatuh yang mana bagian depan tubuh Korban Sarfa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahumarury yang mengarah ke aspal jalan, kemudian Terdakwa memegang pundak kiri dan kanan Korban Sarfa Nahumarury dengan kedua tangan Terdakwa dan berusaha membangunkan Korban Sarfa Nahumarury dengan cara menggerakkan tubuh Korban Sarfa Nahumarury keatas dan kebawah secara berulang kali sehingga wajah Korban Sarfa Nahumarury terbentur ke aspal, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Korban Sarfa Nahumarury yang mana tubuh bagian belakang yang megarah ke aspal jalan, dan Terdakwa kembali memegang punggung kiri dan kanan Korban Sarfa Nahumarury dan menarik ke atas dan kembali mendorong kebawah (dibanting) secara berulang kali yang mana bagian belakang kepala Korban Sarfa Nahumarury membentur ke aspal jalan sehingga mengakibatkan Korban Sarfa Nahumarury sudah tidak bergerak lagi.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Korban Sarfa Nahumarury dengan cara memeluk dari belakang dan membawanya kebagian rumput yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari bagian depan pintu pagar rumah hutan tersebut, dan setelah Terdakwa meletakkan Korban Sarfa Nahumarury di tempat tersebut Terdakwa langsung membuka dan melepaskan celana yang Korban Sarfa Nahumarury pakai pada saat itu dan juga mengangkat bagian depan baju Korban Sarfa Nahumarury namun tidak sampai membukannya, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah pagar rumah Tante Terdakwa yakni Saksi Samsia Lestaluhu dan memanggil “mama, mama, mama”, tidak lama kemudian Saksi Samsia Lestaluhu membuka pintu pagar rumah hutan dan Terdakwa berkata “mama mari do (mama kesini dulu)”, selanjutnya Saksi Samsia Lestaluhu berjalan menuju Terdakwa dan berhenti karena melihat Korban Sarfa Nahumarury yang sudah terbaring dalam keadaan telanjang di dekat Terdakwa berdiri, pada saat itu Saksi Samsia Lestaluhu terkejut dan langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa “mama masok suda (mama masuk dulu)” lalu Saksi Samsia Lestaluhu berjalan masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang bagian tangan Korban Sarfa Nahumarury dan merasakan nadi nya sudah tidak berdenyut lagi, dan juga Terdakwa meletakkan tangannya ke hidung Korban Sarfa Nahumarury namun sudah tidak ada kembusan nafas, setelah itu Terdakwa mengangkat Korban Sarfa Nahumarury dengan cara meletakkan tangan kanan Terdakwa di bagian antara kemaluan dan pantat korban, lalu tangan kiri memeluk badan Korban Sarfa Nahumarury dan meletakkannya di atas motor dengan posisi yang sama seperti lokasi pertama, kemudian celana pendek hitam yang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa buka dari tubuh Korban Sarfa Nahumarury saat itu Terdakwa letakkan di bagian behel belakang sepeda motor, lalu Terdakwa langsung membawa motor sejauh 300 (tiga ratus) meter dari lokasi tersebut, sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa menurunkan Korban Sarfa Nahumarury dari sepeda motor dan melepaskan celana panjang yang sedang dikenalkan oleh Terdakwa untuk diikat di bagian leher Korban Sarfa Nahumarury, selanjutnya Terdakwa mengangkat Korban Sarfa Nahumarury dengan cara Terdakwa memeluk Korban Sarfa Nahumarury dari arah belakang dan memeluk dari arah perut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, tangan kanan Terdakwa memegang celana yang sudah diikat di leher Korban Sarfa Nahumarury sambil membawanya berjalan sejauh 20 (dua puluh) meter ke dalam hutan dan meletakkan Korban Sarfa Nahumarury dengan bagian tubuh depan menghadap ke tanah, lalu Terdakwa berjalan kembali ke sepeda motor dan berjalan menuju rumah Terdakwa, diperjalanan Terdakwa berhenti di pertigaan jalan menuju pemandian air panas Tulehu untuk mencuci sepeda motornya yang berlumuran darah.

- Bahwa kemudian diperjalanan Terdakwa singgah ke rumah Ibu Terdakwa Saksi Saoda Pelu, lalu Terdakwa berteriak memanggil Saksi Saoda Pelu dengan mengatakan bahwa *"mama beta minya satu do ka, deng bapa pung oli samping sadiki par beta isi di motor jua, barang beta bensin abis (mama saya mau minta minyak, oli samping punya bapak sedikit untuk motor, bensin saya habis)"* kemudian saat itu Saksi Saoda Pelu melihat kondisi baju yang dikenakan Terdakwa sudah berlumuran darah dan langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"rizki e, se mo biking susah mama deng bapa lai (riski kamu mau bikin susah mama dan bapak lagi)"*, lalu saat selesai Terdakwa mengisi bensin di sepeda motor Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk dan mengganti baju dan Terdakwa langsung tidur di sofa ruang tamu di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian ketika pukul 09.00 WIT Istri Terdakwa Saksi Fitria Amalia Ohorella membangunkan Terdakwa dan menanyakan terkait darah yang ada di sepeda motor Terdakwa, namun Terdakwa mengelak untuk memberitahu dan mengatakan bahwa *"tadi malam ada baku pukul sadiki (tadi malam ada perkelahian sedikit)"*, Saksi Fitria Amalia Ohorella tidak memperpanjang pertanyaan tersebut dan Terdakwa pergi membersihkan darah yang ada di sepeda motor tersebut dengan cara mencucinya, selanjutnya pada saat melihat lampu depan dan lampu sen motor yang pecah Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut ke bengkel di Desa Suli untuk diperbaiki, setelah sekitar 15 (lima belas menit) Terdakwa berada di bengkel tersebut datanglah Saksi Fitria Amalia Oforella dengan menanyakan kembali terkait darah yang ada di motor tersebut, namun Terdakwa tidak menjawabnya dan kemudian datanglah anggota polisi ke bengkel tersebut dan Terdakwa langsung lari ke arah belakang bengkel untuk bersembunyi, kemudian Terdakwa kembali melarikan diri ke dapur salah satu rumah yang tidak jauh dari bengkel tersebut, lalu saat Terdakwa keluar dari dapur tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jero (pemilik bengkel) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*ose maitua bilang keluar lalu serahkan diri jua (riski istrimu bilang keluar dan serahkan diri saja)*" dan saat itu Terdakwa yang melihat anggota polisi yang masih mencarinya, Terdakwa kembali melarikan diri ke arah hutan, kemudian Terdakwa melewati hutan menuju Desa Tulehu untuk bersembunyi di dalam Gudang belakang rumah depan pangkas rambut di samping SMP 5 Maluku Tengah, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi di gudang tersebut dan dibawa ke Polresta P. Ambon & P. P. Lesane.

- Bahwa akibat dari Pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang yakni Korban Sarfa Nahumarury yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma tumpul pada bagian belakang kepala sehingga terdapat retak (fraktur) pada dasar tulang tengkorak belakang hingga terjadi pendarahan di otak yang menyebabkan kegagalan pernapasan. Sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : VER/03/KES.15/VII/2024/Rumkit tanggal 05 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes. STR No. 7311607319030828 selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar

1. Mayat berada di dalam kantong jenazah berwarna orange. Setelah katong di buka tampak mayat perempuan tertutup dua lapis kain sarung : lapis pertama kain sarung berwarna cokelat dan kuning dengan motif batik, lapis kedua kain sarung berwarna ungu dan putih motif bunga-bunga. Mengenakan tiga lapis pakaian yang terangkat ke bagian atas tubuh dan tersangkut ke leher bagian belakang, lapis pertama baju kaos berwarna hitam, lapis kedua baju kaos dalam berwarna putih, lapis ketiga miniset berwarna putih bergaris orange. Pada daerah leher tampak celana jeans berwarna dasar biru yang terikat pada leher. Perhiasan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mayat terdiri kalung berbahan besi putih dengan mainan kalung bulat, pada daerah telinga kanan tampak anting berwarna kuning, gelang kayu dan tali berwarna hitam di lengan kanan dan gelang besi putih di lengan kiri, cincin besi putih di jari manis tangan kiri.

2. Kaku mayat seluruh tubuh, lebam mayat pada daerah leher belakang, punggung, bokong, paha bagian belakang, tidak hilang dengan penekanan, belum ada tanda-tanda pembusukan.
3. Rambut kepala hitam ukuran terpanjang tujuh sentimeter sukar dicabut, rambut alis hitam sukar dicabut, rambut kemaluan hitam terpanjang satu sentimeter sukar dicabut.
4. Warna kulit sawo matang, umur kira-kira tiga puluh sampai empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan tidak ditimbang, gizi cukup, termasuk bangsa Indonesia.
5. Mata kiri dan kanan : kelopak mata tertutup, bola mata tidak menonjol, selaput bening mata (konjungtiva) tampak bintik-bintik perdarahan (petechie).
6. Hidung : bentuk luar tidak ada kelainan, sekat hidung tidak ada kelainan, tidak ada darah atau cairan yang keluar dari kedua lubang hidung.
7. Telinga kiri dan kanan : bentuk luar tidak ada kelainan, tidak tampak cairan atau darah keluar dari kedua lubang telinga kiri dan kanan.
8. Mulut : bibir berwarna pucat kebiruan, lidah tergigit satu koma lima sentimeter, gigi geligi tidak ada kelainan tertentu, tidak ada cairan atau darah keluar dari mulut.
9. Ekstremitas atas dan bawah : kuku-kuku jari tangan dan kaki tampak berwarna pucat kebiruan (cyanosis).
10. Kemaluan : perempuan, daerah kemaluan bagian luar tidak ada kelainan tertentu, selaput dara (hymen) tidak ada, liang senggama (vagina) tidak ada kelainan tertentu, tidak ada darah atau cairan keluar dari lubang kemaluan. Pada daerah sekitar liang vagina dilakukan pengambilan swab sebanyak dua slide.
11. Lubang pelepasan (anus) : tidak ada kelainan tertentu, tidak ada kotoran (feses) keluar dari lubang anus.
12. Luka-luka pada kulit :
 - a. Kulit kepala : tidak tampak perlukaan, pada perabaan kepala bagian kanan atas belakang atas tampak teraba bengkak pada bagian kulit kepala, pada perabaan kulit kepala bagian depan atas tampak teraba



bengkak, pada bagian kulit kepala kiri belakang tampak teraba pembengkakan.

- b. Kulit muka : pada kulit dahi sebelah kanan tiga koma lima sentimeter dari alis kanan dan lima sentimeter dari garis tengah dahi tampak luka terbuka dengan bentuk satu sisi melengkung dan sisi lain tidak beraturan, tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit kepala, dasar luka adalah tulang tengkorak ; pada daerah dahi bagian tengah atas tampak empat buah luka lecet tekan membentuk seperti lingkaran berwarna kemerahan disekitar luka tersebut tampak luka memar berwarna merah keunguan, batas tidak tegas seluas tiga kali empat sentimeter, pada daerah diantara alis mata kiri dan kanan tampak beberapa luka lecet tekan berwarna kemerahan sepanjang empat sentimeter. ; pada daerah kelopak mata atas dan bawah mata kiri dan kanan tampak luka memar berwarna merah keunguan (hematoma kaca mata); pada daerah batang hidung tampak luka memar berwarna merah keunguan dan beberapa luka lecet tekan; pada daerah pipi kiri tampak luka lecet tekan dengan memar di sekitarnya; pada daerah rahang bawah kiri tampak luka memar berwarna merah keunguan; pada daerah dagu tampak luka memar berwarna merah keunguan; pada daerah bibir atas bagian dalam tampak luka memar berwarna kemerahan; pada daerah bibir bawah sebelah dalam tampak luka terbuka dengan ukuran satu kali dua sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka adalah otot bibir.
- c. Kulit leher : pada daerah leher sebelah kanan bawah tampak empat buah luka lecet tekan berwarna kemerahan sebagian berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran ukuran nol koma delapan sentimeter dan satu sentimeter. Pada daerah leher bagian tengah tampak beberapa luka lecet tekan berwarna kemerahan.
- d. Kulit dada : pada daerah dada sebelah kiri sisi luar tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, pada daerah dada sebelah kanan tujuh sentimeter dari puting susu sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh tampak luka lecet tekan berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter.
- e. Kulit dinding perut : pada daerah perut bagian tengah tiga sentimeter dari garis tengah ke kanan dan dua sentimeter diatas baris mendatar yang melewati pusat tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kulit punggung : tidak ada perlukaan.
- g. Kulit pinggang : tidak ada perlukaan.
- h. Kulit bokong : tidak ada perlukaan.
- i. Kulit anggota gerak :
 - i.1. Anggota gerak atas: pada jung atas lengan bawah kanan sisi dalam tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma tujuh sentimeter; pada daerah punggung pergelangan tangan kanan tampak tiga buah luka memar berwarna keunguan; pada jari kedua tangan kanan tampak luka berwarna kehitaman dengan bagian kulit yang tampak melepuh, pada daerah punggung ruas jari ke dua, ketiga dan keempat tampak luka memar berwarna merah keunguan, pada jari keempat tampak dua buah luka berwarna kehijauan dengan ukuran nol koma lima sentimeter. Pada daerah punggung telapak tangan kiri tampak luka memar berwarna keunguan.
 - i.2. Anggota gerak bawah
 - Pada daerah lutut kiri depan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan memar di sekitarnya sepanjang lima sentimeter. Pada punggung kaki kiri tampak luka lecet geser berwarna kemerahan, pada jari pertama, kedua dan ketiga tampak luka lecet geser berwarna kemerahan.
 - Pada ujung tungkai atas sebelah kanan tampak luka lecet tekan berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran panjang dua sentimeter, pada lutut kanan tampak luka lecet berwarna kemerahan berukuran satu kali satu sentimeter, dua buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran satu koma lima kali tiga sentimeter dan satu kali tiga sentimeter. Pada tungkai bawah tengah sisi depan tampak luka memar berwarna kemerahan sepanjang tiga sentimeter, pada punggung kaki tampak luka memar berwarna keunguan, pada punggung jari pertama dan ketiga tampak luka lecet geser berwarna kemerahan, pada punggung jari kedua tampak luka terbuka dengan sebagian kulit dan daging sudah hilang, dasar luka tampak urat otot (tendon) jari kedua.
- 13. Tulang-tulang : tidak teraba patah tulang pada kepala, leher, belakang, dada, pinggang, anggota gerak atas dan bawah.
- I. Pemeriksaan Dalam
- 14. Kulit kepala bagian dalam : tampak darah dan bekuan darah dibawah kulit pada kepala sisi depan selus tujuh kali lima sentimeter, kepala sisi kanan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sampai ke belakang aseluas lima kali empat sentimeter dan sisi belakang kiri sampai ke tengah seluas delapan kali enam sentimeter.

15. Selaput otak : tampak darah dan bekuan darah di bawah selaput keras otak sisi kiri belakang (subdural hematoma).
16. Otak besar : tampak tonjolan (gyrus) otak sembab dan alur (sulcus) otak tampak melebar.
17. Otak kecil : tampak darah dan bekuan darah pada otak keil sampai ke batang otak.
18. Batang otak : berwarna putih keabuan, perabaan lunak, tampak bekuan darah sekitar batang otak.
19. Tulang tengkorak : pada bagian dasar tengkorak tulang kepala bagian belakang (os occipital) sebelah kiri tampak retakan tulang tengkorak berbentuk garis sepanjang lima sentimeter.
20. Tulang-tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang anggota gerak atas dan bawah tidak ada patah tulang.

II. Hasil Pemeriksaan Penunjang

Kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya sel sperma pada sedian apus vagina yang di periksa.

III. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas satu mayat perempuan berdasarkan permintaan *Visum et Repertum* Polri Daerah Maluku Resort Kota P. Ambon & P. P. Lease Sektor Salahutu Nomor : B/S-32.1.2/99/VII/2024/Unit Reskrim/Polsek Salahutu di kamar bedah mayat Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang menurut polisi bernama Sarfa Nahumarury.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Ditemukan beberapa kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan dibawah kulit kepala, dan beberapa bagian lain dari tubuh.
2. Penyebab kematian orang ini adalah trauma tumpul pada kepala bagian kiri belakang yang menyebabkan retaknya (fraktur) dasar tulang tengkorak belakang, sehingga terjadi perdarahan di dalam otak yang menyebabkan kegagalan pernapasan.
3. Tidak ditemukan adanya sel sperma pada pemeriksaan sediaan apus vagina.



4. Waktu kematian kurang dari dua puluh empat jam terhitung dari mulai dilakukan otopsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **M. RIZKY LESTALUHU** Alias **RIZKY**, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di bekas Kampus Universitas Darussalam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara tersebut yang mana Terdakwa *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati* yakni atas nama Korban Sarfa Nahumarury. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Korban Sarfa Nahumarury beserta teman-teman yang lainnya sedang mengonsumsi minuman beralkohol di SPBU Tulehu, kemudian setelah minuman beralkohol tersebut habis dikonsumsi, teman-teman Terdakwa yang berada di lokasi tersebut satu persatu bubar dan pulang, lalu Korban Sarfa Nahumarury langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban ingin pergi jalan menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung menghidupkan motor dan membonceng Korban Sarfa Nahumarury disekitar pukul 03.30 WIT yang dimana pada saat itu terdapat Saksi Dani Tanasi yang melihat mereka, kemudian sesampainya di Dusun Pohon Mangga tepatnya di bekas Universitas Darussalam Ambon yang cukup sepi dan gelap, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya kemudian turun dan mengatakan kepada Korban Sarfa Nahumarury bahwa Terdakwa ingin melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Korban Sarfa Nahumarury, namun Korban Sarfa Nahumarury langsung mengelak dengan cara memberontak kepada Terdakwa dan langsung memukuli Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada Terdakwa, dan dari situlah Terdakwa langsung memukuli Korban Sarfa Nahumarury menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai bagian wajah Korban



Sarfa Nahumarury hingga Korban Sarfa Nahumarury terjatuh ke aspal, kemudian Terdakwa menarik rambut Korban Sarfa Nahumarury dengan menggunakan kedua tangan kearah sepeda motor Terdakwa dan membanting bagian kepala Korban Sarfa Nahumarury sebanyak 2 (dua) kali ke bagian stang setir motor sehingga Korban Sarfa Nahumarury pingsan, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Korban Sarfa Nahumarury atas sepeda motor Terdakwa, posisi Korban Sarfa Nahumarury saat itu duduk di bagian tempat duduk yang mana bagian badan menunduk di atas tangki sepeda motor, bagian kepala di atas stang sepeda motor dan bagian kaki tergantung di kanan dan kiri sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan pergi menuju arah Hutan Harua Dusun Rapaitu di sekitar pukul 04.10 WIT, yang mana dalam perjalanan Korban Sarfa Nahumarury masih dalam keadaan pingsan dan beberapa kali kakinya terseret ke aspal, saat itu Saksi Dani Tanasi yang berada di depan SPBU Tulehu sempat melihat Terdakwa yang membonceng Korban Sarfa Nahumarury dalam keadaan pingsan.

- Bahwa kemudian sesampainya di Hutan Harua Dusun Rapaitu Korban Sarfa Nahumarury langsung terjatuh dari atas sepeda motor dan bagian kepalanya yang membentur ke aspal jalan, setelah itu Terdakwa langsung menyandarkan tubuh Korban Sarfa Nahumarury ke sepeda motor yang mana saat itu Korban Sarfa Nahumarury sempat mengeluarkan suara seperti merintih kesakitan namun suaranya tidak besar, pada saat itu Terdakwa yang melihat Korban Sarfa Nahumarury masih mengeluarkan suara, Terdakwa langsung memukuli bagian wajah korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali sehingga tubuh Korban Sarfa Nahumarury terjatuh yang mana bagian depan tubuh Korban Sarfa Nahumarury yang mengarah ke aspal jalan, kemudian Terdakwa memegang pundak kiri dan kanan Korban Sarfa Nahumarury dengan kedua tangan Terdakwa dan berusaha membangunkan Korban Sarfa Nahumarury dengan cara menggerakkan tubuh Korban Sarfa Nahumarury keatas dan kebawah secara berulang kali sehingga wajah Korban Sarfa Nahumarury terbentur ke aspal, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Korban Sarfa Nahumarury yang mana tubuh bagian belakang yang megarah ke aspal jalan, dan Terdakwa kembali memegang punggung kiri dan kanan Korban Sarfa Nahumarury dan menarik ke atas dan kembali mendorong kebawah (dibanting) secara berulang kali yang mana bagian belakang kepala Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarfa Nahumarury membentur ke aspal jalan sehingga mengakibatkan Korban Sarfa Nahumarury sudah tidak bergerak lagi.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Korban Sarfa Nahumarury dengan cara memeluk dari belakang dan membawanya kebagian rumput yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari bagian depan pintu pagar rumah hutan tersebut, dan setelah Terdakwa meletakkan Korban Sarfa Nahumarury di tempat tersebut Terdakwa langsung membuka dan melepaskan celana yang Korban Sarfa Nahumarury pakai pada saat itu dan juga mengangkat bagian depan baju Korban Sarfa Nahumarury namun tidak sampai membukannya, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah pagar rumah Tante Terdakwa yakni Saksi Samsia Lestaluhu dan memanggil “*mama, mama, mama*”, tidak lama kemudian Saksi Samsia Lestaluhu membuka pintu pagar rumah hutan dan Terdakwa berkata “*mama mari do (mama kesini dulu)*”, selanjutnya Saksi Samsia Lestaluhu berjalan menuju Terdakwa dan berhenti karena melihat Korban Sarfa Nahumarury yang sudah terbaring dalam keadaan telanjang di dekat Terdakwa berdiri, pada saat itu Saksi Samsia Lestaluhu terkejut dan langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa “*mama masuk suda (mama masuk dulu)*” lalu Saksi Samsia Lestaluhu berjalan masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang bagian tangan Korban Sarfa Nahumarury dan merasakan nadi nya sudah tidak berdenyut lagi, dan juga Terdakwa meletakkan tangannya ke hidung Korban Sarfa Nahumarury namun sudah tidak ada kembusan nafas, setelah itu Terdakwa mengangkat Korban Sarfa Nahumarury dengan cara meletakkan tangan kanan Terdakwa di bagian antara kemaluan dan pantat korban, lalu tangan kiri memeluk badan Korban Sarfa Nahumarury dan meletakkannya di atas motor dengan posisi yang sama seperti lokasi pertama, kemudian celana pendek hitam yang sudah Terdakwa buka dari tubuh Korban Sarfa Nahumarury saat itu Terdakwa letakkan di bagian behel belakang sepeda motor, lalu Terdakwa langsung membawa motor sejauh 300 (tiga ratus) meter dari lokasi tersebut, sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa menurunkan Korban Sarfa Nahumarury dari sepeda motor dan melepaskan celana panjang yang sedang dikenalan oleh Terdakwa untuk diikat di bagian leher Korban Sarfa Nahumarury, selanjutnya Terdakwa mengangkat Korban Sarfa Nahumarury dengan cara Terdakwa memeluk Korban Sarfa Nahumarury dari arah belakang dan memeluk dari arah perut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, tangan kanan Terdakwa memegang celana yang sudah diikat di

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



leher Korban Sarfa Nahumarury sambil membawanya berjalan sejauh 20 (dua puluh) meter ke dalam hutan dan meletakkan Korban Sarfa Nahumarury dengan bagian tubuh depan menghadap ke tanah, lalu Terdakwa berjalan kembali ke sepeda motor dan berjalan menuju rumah Terdakwa, diperjalanan Terdakwa berhenti di pertigaan jalan menuju pemandian air panas Tulehu untuk mencuci sepeda motornya yang berlumuran darah.

- Bahwa kemudian diperjalanan Terdakwa singgah ke rumah Ibu Terdakwa Saksi Saoda Pelu, lalu Terdakwa berteriak memanggil Saksi Saoda Pelu dengan mengatakan bahwa *"mama beta minya satu do ka, deng bapa pung oli samping sadiki par beta isi di motor jua, barang beta bensin abis (mama saya mau minta minyak, oli samping punya bapak sedikit untuk motor, bensin saya habis)"* kemudian saat itu Saksi Saoda Pelu melihat kondisi baju yang dikenakan Terdakwa sudah berlumuran darah dan langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"rizki e, se mo biking susah mama deng bapa lai (riski kamu mau bikin susah mama dan bapak lagi)"*, lalu saat selesai Terdakwa mengisi bensin di sepeda motor Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk dan mengganti baju dan Terdakwa langsung tidur di sofa ruang tamu di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian ketika pukul 09.00 WIT Istri Terdakwa Saksi Fitria Amalia Ohorella membangunkan Terdakwa dan menanyakan terkait darah yang ada di sepeda motor Terdakwa, namun Terdakwa mengelak untuk memberitahu dan mengatakan bahwa *"tadi malam ada baku pukul sadiki (tadi malam ada perkelahian sedikit)"*, Saksi Fitria Amalia Ohorella tidak memperpanjang pertanyaan tersebut dan Terdakwa pergi membersihkan darah yang ada di sepeda motor tersebut dengan cara mencucinya, selanjutnya pada saat melihat lampu depan dan lampu sen motor yang pecah Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke bengkel di Desa Suli untuk diperbaiki, setelah sekitar 15 (lima belas menit) Terdakwa berada di bengkel tersebut datanglah Saksi Fitria Amalia Ohorella dengan menanyakan kembali terkait darah yang ada di motor tersebut, namun Terdakwa tidak menjawabnya dan kemudian datanglah anggota polisi ke bengkel tersebut dan Terdakwa langsung lari ke arah belakang bengkel untuk bersembunyi, kemudian Terdakwa kembali melarikan diri ke dapur salah satu rumah yang tidak jauh dari bengkel tersebut, lalu saat Terdakwa keluar dari dapur tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jero (pemilik bengkel) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"ose maitua bilang keluar lalu serahkan diri jua (riski*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrimu bilang keluar dan serahkan diri saja)" dan saat itu Terdakwa yang melihat anggota polisi yang masih mencarinya, Terdakwa kembali melarikan diri ke arah hutan, kemudian Terdakwa melewati hutan menuju Desa Tulehu untuk bersembunyi di dalam Gudang belakang rumah depan pangkas rambut di samping SMP 5 Maluku Tengah, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi di gudang tersebut dan dibawa ke Polresta P. Ambon & P. P. Lesane.

- Bahwa akibat dari Pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang yakni Korban Sarfa Nahumarury yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma tumpul pada bagian belakang kepala sehingga terdapat retak (fraktur) pada dasar tulang tengkorak belakang hingga terjadi pendarahan di otak yang menyebabkan kegagalan pernapasan. Sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : VER/03/KES.15/VII/2024/Rumkit tanggal 05 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes. STR No. 7311607319030828 selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar

1. Mayat berada di dalam kantong jenazah berwarna orange. Setelah katong di buka tampak mayat perempuan tertutup dua lapis kain sarung : lapis pertama kain sarung berwarna coklat dan kuning dengan motif batik, lapis kedua kain sarung berwarna ungu dan putih motif bunga-bunga. Mengenakan tiga lapis pakaian yang terangkat ke bagian atas tubuh dan tersangkut ke leher bagian belakang, lapis pertama baju kaos berwarna hitam, lapis kedua baju kaos dalam berwarna putih, lapis ketiga miniset berwarna putih bergaris orange. Pada daerah leher tampak celana jeans berwarna dasar biru yang terikat pada leher. Perhiasan mayat terdiri kalung berbahan besi putih dengan mainan kalung bulat, pada daerah telinga kanan tampak anting berwarna kuning, gelang kayu dan tali berwarna hitam di lengan kanan dan gelang besi putih di lengan kiri, cincin besi putih di jari manis tangan kiri.
2. Kaku mayat seluruh tubuh, lebam mayat pada daerah leher belakang, punggung, bokong, paha bagian belakang, tidak hilang dengan penekanan, belum ada tanda-tanda pembusukan.
3. Rambut kepala hitam ukuran terpanjang tujuh sentimeter sukar dicabut, rambut alis hitam sukar dicabut, rambut kemaluan hitam terpanjang satu sentimeter sukar dicabut.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Warna kulit sawo matang, umur kira-kira tiga puluh sampai empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan tidak ditimbang, gizi cukup, termasuk bangsa Indonesia.
5. Mata kiri dan kanan : kelopak mata tertutup, bola mata tidak menonjol, selaput bening mata (konjungtiva) tampak bintik-bintik perdarahan (petechie).
6. Hidung : bentuk luar tidak ada kelainan, sekat hidung tidak ada kelainan, tidak ada darah atau cairan yang keluar dari kedua lubang hidung.
7. Telinga kiri dan kanan : bentuk luar tidak ada kelainan, tidak tampak cairan atau darah keluar dari kedua lubang telinga kiri dan kanan.
8. Mulut : bibir berwarna pucat kebiruan, lidah tergigit satu koma lima sentimeter, gigi geligi tidak ada kelainan tertentu, tidak ada cairan atau darah keluar dari mulut.
9. Ekstremitas atas dan bawah : kuku-kuku jari tangan dan kaki tampak berwarna pucat kebiruan (cyanosis).
10. Kemaluan : perempuan, daerah kemaluan bagian luar tidak ada kelainan tertentu, selaput dara (hymen) tidak ada, liang senggama (vagina) tidak ada kelainan tertentu, tidak ada darah atau cairan keluar dari lubang kemaluan. Pada daerah sekitar liang vagina dilakukan pengambilan swab sebanyak dua slide.
11. Lubang pelepasan (anus) : tidak ada kelainan tertentu, tidak ada kotoran (feses) keluar dari lubang anus.
12. Luka-luka pada kulit :
 - a. Kulit kepala : tidak tampak perlukaan, pada perabaan kepala bagian kanan atas belakang atas tampak teraba bengkak pada bagian kulit kepala, pada perabaan kulit kepala bagian depan atas tampak teraba bengkak, pada bagian kulit kepala kiri belakang tampak teraba pembengkakan.
 - b. Kulit muka : pada kulit dahi sebelah kanan tiga koma lima sentimeter dari alis kanan dan lima sentimeter dari garis tengah dahi tampak luka terbuka dengan bentuk satu sisi melengkung dan sisi lain tidak beraturan, tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit kepala, dasar luka adalah tulang tengkorak ; pada daerah dahi bagian tengah atas tampak empat buah luka lecet tekan membentuk seperti lingkaran berwarna kemerahan disekitar luka tersebut tampak luka memar berwarna merah keunguan, batas tidak tegas seluas tiga kali empat sentimeter, pada daerah diantara alis mata kiri dan kanan tampak beberapa luka lecet tekan berwarna



kemerahan sepanjang empat sentimeter. ; pada daerah kelopak mata atas dan bawah mata kiri dan kanan tampak luka memar berwarna merah keunguan (hematoma kaca mata); pada daerah batang hidung tampak luka memar berwarna merah keunguan dan beberapa luka lecet tekan; pada daerah pipi kiri tampak luka lecet tekan dengan memar di sekitarnya; pada daerah rahang bawah kiri tampak luka memar berwarna merah keunguan; pada daerah dagu tampak luka memar berwarna merah keunguan; pada daerah bibir atas bagian dalam tampak luka memar berwarna kemerahan; pada daerah bibir bawah sebelah dalam tampak luka terbuka dengan ukuran satu kali dua sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka adalah otot bibir.

- c. Kulit leher : pada daerah leher sebelah kanan bawah tampak empat buah luka lecet tekan berwarna kemerahan sebagian berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran ukuran nol koma delapan sentimeter dan satu sentimeter. Pada daerah leher bagian tengah tampak beberapa luka lecet tekan berwarna kemerahan.
- d. Kulit dada : pada daerah dada sebelah kiri sisi luar tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, pada daerah dada sebelah kanan tujuh sentimeter dari puting susu sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh tampak luka lecet tekan berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter.
- e. Kulit dinding perut : pada daerah perut bagian tengah tiga sentimeter dari garis tengah ke kanan dan dua sentimeter diatas baris mendatar yang melewati pusat tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter.
- f. Kulit punggung : tidak ada perlukaan.
- g. Kulit pinggang : tidak ada perlukaan.
- h. Kulit bokong : tidak ada perlukaan.
- i. Kulit anggota gerak :
 - i.1. Anggota gerak atas: pada jung atas lengan bawah kanan sisi dalam tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma tujuh sentimeter; pada daerah punggung pergelangan tangan kanan tampak tiga buah luka memar berwarna keunguan; pada jari kedua tangan kanan tampak luka berwarna kehitaman dengan bagian kulit yang tampak melepuh, pada daerah punggung ruas jari ke dua, ketiga dan keempat tampak luka memar berwarna merah keunguan, pada jari keempat tampak dua buah luka



berwarna kehijauan dengan ukuran nol koma lima sentimeter. Pada daerah punggung telapak tangan kiri tampak luka memar berwarna keunguan.

i.2. Anggota gerak bawah

- Pada daerah lutut kiri depan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan memar di sekitarnya sepanjang lima sentimeter. Pada punggung kaki kiri tampak luka lecet geser berwarna kemerahan, pada jari pertama, kedua dan ketiga tampak luka lecet geser berwarna kemerahan.
- Pada ujung tungkai atas sebelah kanan tampak luka lecet tekan berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran panjang dua sentimeter, pada lutut kanan tampak luka lecet berwarna kemerahan berukuran satu kali satu sentimeter, dua buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran satu koma lima kali tiga sentimeter dan satu kali tiga sentimeter. Pada tungkai bawah tengah sisi depan tampak luka memar berwarna kemerahan sepanjang tiga sentimeter, pada punggung kaki tampak luka memar berwarna keunguan, pada punggung jari pertama dan ketiga tampak luka lecet geser berwarna kemerahan, pada punggung jari kedua tampak luka terbuka dengan sebagian kulit dan daging sudah hilang, dasar luka tampak urat otot (tendon) jari kedua.

13. Tulang-tulang : tidak teraba patah tulang pada kepala, leher, belakang, dada, pinggang, anggota gerak atas dan bawah.

IV. Pemeriksaan Dalam

1. Kulit kepala bagian dalam : tampak darah dan bekuan darah dibawah kulit pada kepala sisi depan selus tujuh kali lima sentimeter, kepala sisi kanan atas sampai ke belakang aseluas lima kali empat sentimeter dan sisi belakang kiri sampai ke tengah seluas delapan kali enam sentimeter.
2. Selaput otak : tampak darah dan bekuan darah di bawah selaput keras otak sisi kiri belakang (subdural hematoma).
3. Otak besar : tampak tonjolan (gyrus) otak sembab dan alur (sulcus) otak tampak melebar.
4. Otak kecil : tampak darah dan bekuan darah pada otak keil sampai ke batang otak.
5. Batang otak : berwarna putih keabuan, perabaan lunak, tampak bekuan darah sekitar batang otak.



6. Tulang tengkorak : pada bagian dasar tengkorak tulang kepala bagian belakang (os occipital) sebelah kiri tampak retakan tulang tengkorak berbentuk garis sepanjang lima sentimeter.

7. Tulang-tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang anggota gerak atas dan bawah tidak ada patah tulang.

V. Hasil Pemeriksaan Penunjang

Kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya sel sperma pada sedian apus vagina yang di periksa.

VI. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas satu mayat perempuan berdasarkan permintaan *Visum et Repertum* Polri Daerah Maluku Resort Kota P. Ambon & P. P. Lease Sektor Salahutu Nomor : B/S-32.1.2/99/VII/2024/Unit Reskrim/Polsek Salahutu di kamar bedah mayat Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang menurut polisi bernama Sarfa Nahumarury.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Ditemukan beberapa kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan dibawah kulit kepala, dan beberapa bagian lain dari tubuh.
2. Penyebab kematian orang ini adalah trauma tumpul pada kepala bagian kiri belakang yang menyebabkan retaknya (fraktur) dasar tulang tengkorak belakang, sehingga terjadi perdarahan di dalam otak yang menyebabkan kegagalan pernapasan.
3. Tidak ditemukan adanya sel sperma pada pemeriksaan sedian apus vagina.
4. Waktu kematian kurang dari dua puluh empat jam terhitung dari mulai dilakukan otopsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsia Lestaluhi alias Mama Bo dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan dengan korban Sarfa Nahumarury sedangkan pelakunya adalah M Rizky Lestaluhu alias Rizky
- Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa yakni terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut namun saksi mengetahui ketika ada penemuan mayat pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wit di hutan Harua Dusun Rupaitu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi juga mengetahui pembunuhan tersebut pada saat saksi mengetahui Terdakwa M Rizky Lestaluhu alias Rizky ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari minggu pagi tanggal 28 Juli 2024 saksi mendengar adanya informasi bahwa ditemukan mayat seorang wanita di hutan Harua Dusun Rupaitu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa ada datang ke rumah saksi di daerah pengungsian hutan Harua Desa Tulehu yang mana terdakwa datang dan memanggil saksi di pintu pagar rumah, kemudian saksi keluar dan melihat terdakwa namun kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk pulang dan ketika terdakwa hendak pulang kemudian saksi dipanggil lagi oleh terdakwa lalu saksi berjalan ke luar rumah mengikuti terdakwa sekitar 10 meter dibawah pohon cempedak saksi mendapati Motor Yamaha RX Special dengan nomor polisi DE 3499 XX warna putih kuning emas milik terdakwa serta melihat ada sesosok perempuan dalam keadaan setengah telanjang dari batas kemaluan hingga kaki dalam posisi tidur di atas tanah. Saat itu juga saksi merasa ketakutan dan menyuruh terdakwa untuk pergi membawa perempuan tersebut dan saksi yang merasa ketakutan langsung masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu saksi mendengar terdakwa sudah menyalakan sepeda motornya dan pergi dari rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi mendapati terdakwa bersama-sama dengan sesosok perempuan dalam keadaan setengah telanjang dari batas kemaluan hingga kaki dalam posisi tidur di atas tanah di depan rumahnya, ia sempat mendengar perempuan tersebut mengeluarkan suara seperti menggarong (mendengkur) namun bukanlah suara seperti orang tidur dan mendengkur namun suara orang seperti sedang kesakitan;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu malam dan gelap sehingga saksi tidak melihat kondisi korban serta saksi juga merasa ketakutan sehingga saksi lalu menyuruh terdakwa pergi membawa korban;
- Bahwa pada hari minggu pagi tanggal 28 Juli 2024 saksi mendengar adanya informasi bahwa ditemukan mayat seorang wanita di hutan harua Dusun Rupaitu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah namun saksi baru mengetahui terdakwa membunuh korban pada saat dipanggil dan diperiksa di kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa perempuan yang dibawa terdakwa pada saat itu adalah Sarfa Nahumarury;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Fitria Amalia Ramadhan Oforela alias Piti, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa M Rizky Lestahu alias Rizky dan korbannya adalah Sarfa Nahumarury;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa serta mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa yakni saksi adalah istri Terdakwa;
 - kejadian pembunuhan terjadi pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 di hutan Harua Dusun Rupaitu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut namun saksi mengetahui ketika ada penemuan mayat pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 di hutan harua Dusun Rupaitu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan pada saat itu polisi menangkap terdakwa;
 - Bahwa pada hari minggu pagi tanggal 28 Juli 2024 saksi mendengar adanya informasi bahwa ditemukan mayat seorang wanita di hutan harua Dusun Rupaitu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang mana pada saat itu saksi bangun dan mendapati terdakwa sedang tidur dalam posisi duduk di kursi sofa ruang tamu, kemudian saksi sempat keluar rumah dan melihat motor Yamaha RX Special dengan nomor polisi DE 3499 XX warna putih kuning emas milik terdakwa kondisi lampu seinya pecah serta terdapat noda bercak darah. Setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa bahwa kenapa ada noda darah di sepeda motor tersebut serta di baju terdakwa namun terdakwa menjawab bahwa semalam telah terjadi perkelahian dan setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel di suli untuk

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Sepeda Motor RX Special dengan nomor polisi DE 3499 XX warna putih kuning emas milik terdakwa tersebut;

- Bahwa saat di bengkel ada polisi yang datang mencari terdakwa namun pada saat itu tidak menemukan terdakwa yang mana sepengetahuan saksi terdakwa sedang pergi membeli alat motor namun ketika ditunggu terdakwa tidak kunjung kembali hingga pada sore harinya saat itu terdakwa menghubungi saksi dengan cara menelponnya barulah polisi dapat melacak terdakwa serta dapat menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap oleh polisi barulah terdakwa memberitahukan saksi bahwa ia telah membunuh Sarfa Nahumarury;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2024 saksi sempat menjenguk suami saksi di rumah tahanan polresta P ambon yang mana saksi tanyakan secara pribadi “ri itu batul ose yang biking” kemudian terdakwa mengatakan”io sayang beta minta maaf” kemudian saksi tidak menanyakan secara detailnya karena kondisi Psiklogi saya juga belum siap, begitupun kondisi psikologi suami, sehingga saksi langsung mengatakan” ose bukan lagi 17 tahun, ose sudah 21 tahun bertanggung jawab terhadap ose pung perbuatan yang ose lakukan;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 juli 2024 sekitar jam sebelas malam lewat (23.00 lewat) saat itu sementara duduk di kursi teras depan rumah sementara main game dengan menggunakan baju kaos warna kuning, dengan menggunakan celana panjang levis, setelah itu saksi langsung tidur dan pagi harinya tanggal 28 juli 2024 sekitar jam 07.00 wit barulah saya melihat suami saksi sementara tidur di kursi sofa ruangan tamu, dengan posisi tidur duduk;
- Bahwa Saat saksi bangun tidur terdakwa sudah tidur di kursi sekita pukul 07.00 wit.
- Bahwa yang saksi lihat dari terdakwa saat tidur di kursi, saksi lihat ada goresan pada kepala, dan terdakwa masih berbau minuman.
- Bahwa motor yang dipakai oleh terdakwa ada yang rusak, yang saksi lihat yang ada rusak yaitu lampu sein belakang yang pecah dan di tengki motor ada darah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membersihkan darah pada tengki motor;
- Bahwa selain itu saksi juga melihat ada bercak darah di baju Terdakwa dan ketika saksi bertanya Terdakwa menjawab kalau darah itu akibat berkelahi;
- Bahwa pada saat itu masih pagi ketika Terdakwa sudah bangun tidur, saksi bersama Terdakwa pergi ke bengkel karena ingin menggantikan lampu motor

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena lampu belum diambil dan saksi kembali ambil lampu di rumah, namun belum sampai di rumah saksi sudah bertemu dengan polisi yang mencari terdakwa dan ketika saksi kembali ke bengkel terdakwa sudah tidak ada lagi;

- Bahwa ada 3 (tiga) motor yang dibawa ke bengkel termasuk motor RX King yang ada darah di bagian Tengki nya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim adalah kepunyaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan penyidik telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

3. Ramdani Tanase Alias Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perkara Pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 jamnya kejadian saya tidak terlalu tahu, namun saya masih melihat korban berboncengan dengan saudara Rizky ke arah darusalam, kurang lebih sekitar jam 03.00 Wit, dan sekitar setengah jam kemudian yakni sekitar kurang atau lebih jam 03.30 wit saya melihat pelaku berboncengan dengan korban turun dari arah darusalam menuju kearah hurnala. Sedangkan tempat penemuan mayat di hutan Harua Dusun Rupaitu desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sebelumnya mereka sementara bersama sama duduk minum sopi didepan SPBU Tulehu, yang mana saat itu ada saudara Rizki, korban, fajar dan pacarnya, Irsal Tuharea dengan pacarnya, saudara Ari Nahumarury dan saudara Ismet. Beberapa waktu kemudian ada yang bubar secara sedikit sedikit, yakni saudara Ari Nahumarury yang duluan, disusul saudara Ismet, kemudian Fajar Nahumarury dan pacarnya, terakhir saudara Irsal Tuharea dengan pacarnya kemudian, saudara Rizki dengan korban Sarfa Nahumarury. Perlu saya jelaskan bahwa saya sementara duduk didepan kios sebelah jalan, yang jaraknya tidak terlalu jauh, yakni sekitar 10 meter, dan pandangan saya tidak terhalangi sama sekali melihat mereka minum, karena saya juga mengenal baik mereka semua, karena anak anak kompleks;
- Bahwa Saat itu tidak ada keributan besar ataupun perkelahian, namun saya sempat mendengar keributan mulut, antara saudara Irsal Tuharea dengan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rizky Lestaluhu dan saat itu saya sempat melera, dan kemudian saya menyuruh saudara Irsal Tuhare dan pacarnya untuk pulang, kemudian saudara Irsal Tuhare dan pacarnya langsung pulang ke arah Mamokeng;

- Bahwa setelah saya melera, kemudian saya balik ke depan kios, yang mana saat itu tersisa hanya korban Sarfa Nahumarury dengan saudara Rizky Lestaluhu dan tidak lama kemudian juga saudara Rizky Lestaluhu menyalakan sepeda motor kemudian korban naik dibelakang, saat itu mereka membawa speaker besar yang sebelumnya mereka gunakan untuk karaoke saat duduk minum, yang mana speaker diletakan di tengah;
- Bahwa saat korban dibonceng naik sepeda motor kearah atas Darusalam, korban masih terlihat sehat, yang mana saat korban naik sepeda motor korban sendiri naik, tanpa ada yang menggotong/kele. namun saat korban terlihat setengah jam kemudian yakni sekitar jam kurang lebih 03.30 wit, turun dari arah Darusalam kearah Hurnala, posisi korban sudah didepan dalam keadaan tengkurap diatas tengki Sepeda Motor Rx Special, dalam keadaan tak berdaya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 juli 2024 sekitar jam 06.30 wit saya sementara tidur di rumah kemudian saya dibangunkan oleh saudara saya yang mengabarkan bahwa korban Sarfa Nahumarury telah meninggal dunia ditemukan di hutan harua dusun rupaitu desa tulehu, kemudian saya langsung bergegas dengan sepeda motor ke hutan harua, saat itu petugas dari polsek salahutu sudah berada di tempat kejadian, saat itu saya tidak mendekat ke jasad korban, karena saya sedikit takut, apalagi terkait pembunuhan, kemudian saat itu saya sempat berbicara ke beberapa orang bahwa: "pi tangkap rizky, karena beta lihat terakhir korban bersama dia, beta lihat dia seng berdaya", kemudian mobil jenazah datang dan membawa korban, kemudian saya pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Rizky Lestaluhu alias Rizky di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tentang kejadian penganiayaan/pembunuhan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Kejadian pembunuhan terjadi pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 Wit di hutan harua Dusun Rupaitu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Sarfa Nahumarury;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara terdakwa memukul serta membanting korban hingga korban tidak bernyawa;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan korban Sarfa Nahumarury, Ari Nahumarury, Fajar Nahumarury, Isra Nahumarury dengan pacarnya yang Terdakwa tidak kenal sedang duduk di pom bensin Tulehu sambil minum minuman keras jenis sopi dan setelah selesai mengkonsumsi miras kemudian kami semua bubar dan saat itu juga korban langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"katong pi lari – lari deng motor ka"*, dan saat itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membonceng korban lalu terdakwa bersama - sama dengan korban Sarfa Nahumarury berboncengan dengan sepeda motor milik terdakwa Yamaha Rx Special dengan nomor polisi DE 3499 XX warna putih kuning emas pergi menuju kampus darusalam Tulehu, saat itu sudah pukul 03.00 Wit, setelah tiba di kampus darusalam terdakwa langsung memarkir motornya kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwa *"pace, beta pala se sadiki do"*, namun korban mengatakan kepada terdakwa bahwa *"ao jang lai"* kemudian saat itu posisi korban membelakangi terdakwa dan terdakwa langsung memegang bahu kanan korban dengan tangan kanan namun korban langsung mengelak dengan cara seperti memberontak dan korban pun langsung memukuli terdakwa dengan mengayunkan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dari bagian dada terdakwa, dan dari situah terdakwa langsung memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian kearah wajah korban yang mana terdakwa tidak ingat lagi karena lumayan banyak, yang mengakibatkan korban sempat terjatuh dan membentur mengenai sepeda motor terdakwa, hingga sepeda motor terdakwa juga terjatuh (robok), kemudian terdakwa mengangkat sepeda motor dan membetulkan standar motor terdakwa, saat itu posisi tubuh korban terjatuh di atas aspal, terdakwa langsung memegang rambut korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menarik tubuh korban kearah sepeda motor terdakwa dan membanting bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali ke bagian setang stir sepeda motor terdakwa yang mana bagian wajah korban membentur setang setir sepeda motor dan korban pun langsung pingsan dan saat korban sudah pingsan terdakwa mengangkat tubuh korban dan meletakkannya diatas sepeda motor terdakwa yang mana posisi tubuh korban saat itu duduk diatas tempat duduk dan bagian badan korban menunduk di atas tangki sepeda motor dan posisi kepala korban diatas setang setir sepeda motor, kemudian saat itu kedua kaki korban tergantung di bagian kiri kanan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung membunyikan sepeda motor setelah itu terdakwa pergi ke rumah Samsia Lestaluhu alias Mama Bo yang berada di Hutan Harua pengungsian desa Tulehu serta memanggil saksi Samsia Lestaluhu alias Mama Bo yang kemudian sempat melihat korban dalam keadaan setengah telanjang dari bagian kemaluan hingga kakinya, setelah itu saksi Samsia Lestaluhu alias Mama Bo menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumah saksi Samsia Lestaluhu alias Mama Bo;

- Bahwa setelah disuruh pergi oleh saksi Samsia Lestaluhu alias Mama Bo kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dan meletakkannya dengan posisi sebagaimana terdakwa membawa korban namun pada saat itu terdakwa merasa korban sudah tidak bernyawa lagi dan jarak sekitar 300 meter dari rumah saksi Samsia Lestaluhu alias Mama Bo terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa mengangkat tubuh korban dan membawanya sekitar jarak 5 meter dari sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat leher korban dengan menggunakan celana milik korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban serta terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada siang harinya terdakwa sempat menyuruh istrinya untuk pergi bersama-sama ke bengkel di suli untuk memperbaiki sepeda motor yamaha rx special dengan nomor polisi DE 3499 XX warna putih kuning emas namun kemudian terdakwa lari dan barulah sore hari terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Penyebab yaitu karena terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan korban layaknya suami istri, namun korban tidak mau, dan dari itulah terdakwa langsung melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan korban yaitu hanya sebatas berteman saja, karena satu kampung dengan korban;
- Bahwa Tidak ada orang lain lagi yang bersama saya melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa Kondisi terdakwa saat melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia saat itu sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (mabuk);
- Bahwa terdakwa tidak sempat menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan juga Ahli:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah hp REDMI warna biru dengan casing bergambar;
2. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam tertulis "stay humble" dalam keadaan sobek berlumur darah;
3. 1 (satu) buah celana levis Panjang;
4. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih dalam keadaan sobek;
5. 1 (satu) buah pasang sandal selop adidas biru kuning;
6. 1 (satu) buah HP infinix note 11 pro model X697 dengan nomor seri 07565251B3001052 warna hijau metalik;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat hitam terdapat bercak darah;
8. Pecahan lampu sein;
9. 1 (satu) rangkai kunci rumah digabungkan dengan cincin besi yang ada mainnanya;
10. 2 (dua) buah lampu sein sepeda motor yang rusak;
11. 1 (unit) sepeda motor yamaha rx special nomor mesin 3HB 347313 warna putih kuning emas dengan stiker warna biru hitam dengan beberapa sparepart yang telah dilepas antara lain speedometer, lampu depan, besi pegangan belakang, dan lampu belakang menyatu dengan nomor polisi DE 3499 XX, terdapat noda darah pada tengki dan penutup aki sebelah kiri;
12. 1 (satu) pasang sepatu merk diadora warna putih terdapat bercak darah

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa ;

1. *Visum et Repertum* Nomor : VER/03/KES.15/VII/2024/Rumkit tanggal 05 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes. STR No. 7311607319030828 selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Luar

1. Mayat berada di dalam kantong jenazah berwarna orange. Setelah katong di buka tampak mayat perempuan tertutup dua lapis kain sarung : lapis pertama kain sarung berwarna coklat dan kuning dengan motif batik, lapis kedua kain sarung berwarna ungu dan putih motif bunga-bunga. Mengenakan tiga lapis pakaian yang terangkat ke bagian atas tubuh dan tersangkut ke leher bagian belakang, lapis pertama baju kaos berwarna hitam, lapis kedua baju kaos dalam berwarna putih, lapis ketiga miniset berwarna putih bergaris orange. Pada daerah leher tampak celana jeans berwarna dasar biru yang terikat pada leher. Perhiasan mayat terdiri kalung berbahan besi putih dengan mainan kalung bulat, pada daerah telinga kanan tampak anting berwarna

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kuning, gelang kayu dan tali berwarna hitam di lengan kanan dan gelang besi putih di lengan kiri, cincin besi putih di jari manis tangan kiri.
2. Kaku mayat seluruh tubuh, lebam mayat pada daerah leher belakang, punggung, bokong, paha bagian belakang, tidak hilang dengan penekanan, belum ada tanda-tanda pembusukan.
 3. Rambut kepala hitam ukuran terpanjang tujuh sentimeter sukar dicabut, rambut alis hitam sukar dicabut, rambut kemaluan hitam terpanjang satu sentimeter sukar dicabut.
 4. Warna kulit sawo matang, umur kira-kira tiga puluh sampai empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan tidak ditimbang, gizi cukup, termasuk bangsa Indonesia.
 5. Mata kiri dan kanan : kelopak mata tertutup, bola mata tidak menonjol, selaput bening mata (konjungtiva) tampak bintik-bintik perdarahan (petechie).
 6. Hidung : bentuk luar tidak ada kelainan, sekat hidung tidak ada kelainan, tidak ada darah atau cairan yang keluar dari kedua lubang hidung.
 7. Telinga kiri dan kanan : bentuk luar tidak ada kelainan, tidak tampak cairan atau darah keluar dari kedua lubang telinga kiri dan kanan.
 8. Mulut : bibir berwarna pucat kebiruan, lidah tergigit satu koma lima sentimeter, gigi geligi tidak ada kelainan tertentu, tidak ada cairan atau darah keluar dari mulut.
 9. Ekstremitas atas dan bawah : kuku-kuku jari tangan dan kaki tampak berwarna pucat kebiruan (cyanosis).
 10. Kemaluan : perempuan, daerah kemaluan bagian luar tidak ada kelainan tertentu, selaput dara (hymen) tidak ada, liang senggama (vagina) tidak ada kelainan tertentu, tidak ada darah atau cairan keluar dari lubang kemaluan. Pada daerah sekitar liang vagina dilakukan pengambilan swab sebanyak dua slide.
 11. Lubang pelepasan (anus) : tidak ada kelainan tertentu, tidak ada kotoran (feses) keluar dari lubang anus.
- Luka-luka pada kulit :
1. Kulit kepala : tidak tampak perlukaan, pada perabaan kepala bagian kanan atas belakang atas tampak teraba bengkak pada bagian kulit kepala, pada perabaan kulit kepala bagian depan atas tampak teraba bengkak, pada bagian kulit kepala kiri belakang tampak teraba pembengkakan.
 2. Kulit muka : pada kulit dahi sebelah kanan tiga koma lima sentimeter dari alis kanan dan lima sentimeter dari garis tengah dahi tampak luka terbuka dengan bentuk satu sisi melengkung dan sisi lain tidak beraturan, tepi luka tidak rata,



tebing luka terdiri dari kulit kepala, dasar luka adalah tulang tengkorak ; pada daerah dahi bagian tengah atas tampak empat buah luka lecet tekan membentuk seperti lingkaran berwarna kemerahan disekitar luka tersebut tampak luka memar berwarna merah keunguan, batas tidak tegas seluas tiga kali empat sentimeter, pada daerah diantara alis mata kiri dan kanan tampak beberapa luka lecet tekan berwarna kemerahan sepanjang empat sentimeter. ; pada daerah kelopak mata atas dan bawah mata kiri dan kanan tampak luka memar berwarna merah keunguan (hematoma kaca mata); pada daerah batang hidung tampak luka memar berwarna merah keunguan dan beberapa luka lecet tekan; pada daerah pipi kiri tampak luka lecet tekan dengan memar di sekitarnya; pada daerah rahang bawah kiri tampak luka memar berwarna merah keunguan; pada daerah dagu tampak luka memar berwarna merah keunguan; pada daerah bibir atas bagian dalam tampak luka memar berwarna kemerahan; pada daerah bibir bawah sebelah dalam tampak luka terbuka dengan ukuran satu kali dua sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka adalah otot bibir.

3. Kulit leher : pada daerah leher sebelah kanan bawah tampak empat buah luka lecet tekan berwarna kemerahan sebagian berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran nol koma delapan sentimeter dan satu sentimeter. Pada daerah leher bagian tengah tampak beberapa luka lecet tekan berwarna kemerahan.
4. Kulit dada : pada daerah dada sebelah kiri sisi luar tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, pada daerah dada sebelah kanan tujuh sentimeter dari puting susu sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh tampak luka lecet tekan berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter.
5. Kulit dinding perut : pada daerah perut bagian tengah tiga sentimeter dari garis tengah ke kanan dan dua sentimeter diatas baris mendatar yang melewati pusat tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter.
6. Kulit punggung : tidak ada perlukaan.
7. Kulit pinggang : tidak ada perlukaan.
8. Kulit bokong : tidak ada perlukaan.
9. Kulit anggota gerak :
10. Anggota gerak atas: pada jung atas lengan bawah kanan sisi dalam tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma tujuh sentimeter; pada daerah punggung pergelangan tangan kanan tampak



tiga buah luka memar berwarna keunguan; pada jari kedua tangan kanan tampak luka berwarna kehitaman dengan bagian kulit yang tampak melepuh, pada daerah punggung ruas jari ke dua, ketiga dan keempat tampak luka memar berwarna merah keunguan, pada jari keempat tampak dua buah luka berwarna kehijauan dengan ukuran nol koma lima sentimeter. Pada daerah punggung telapak tangan kiri tampak luka memar berwarna keunguan.

Anggota gerak bawah:

Pada daerah lutut kiri depan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan memar di sekitarnya sepanjang lima sentimeter. Pada punggung kaki kiri tampak luka lecet geser berwarna kemerahan, pada jari pertama, kedua dan ketiga tampak luka lecet geser berwarna kemerahan.

Pada ujung tungkai atas sebelah kanan tampak luka lecet tekan berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran panjang dua sentimeter, pada lutut kanan tampak luka lecet berwarna kemerahan berukuran satu kali satu sentimeter, dua buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran satu koma lima kali tiga sentimeter dan satu kali tiga sentimeter. Pada tungkai bawah tengah sisi depan tampak luka memar berwarna kemerahan sepanjang tiga sentimeter, pada punggung kaki tampak luka memar berwarna keunguan, pada punggung jari pertama dan ketiga tampak luka lecet geser berwarna kemerahan, pada punggung jari kedua tampak luka terbuka dengan sebagian kulit dan daging sudah hilang, dasar luka tampak urat otot (tendon) jari kedua.

- Tulang-tulang : tidak teraba patah tulang pada kepala, leher, belakang, dada, pinggang, anggota gerak atas dan bawah.
- Pemeriksaan Dalam
 1. Kulit kepala bagian dalam : tampak darah dan bekuan darah dibawah kulit pada kepala sisi depan seluas tujuh kali lima sentimeter, kepala sisi kanan atas sampai ke belakang seluas lima kali empat sentimeter dan sisi belakang kiri sampai ke tengah seluas delapan kali enam sentimeter.
 2. Selaput otak : tampak darah dan bekuan darah di bawah selaput keras otak sisi kiri belakang (subdural hematoma).
 3. Otak besar : tampak tonjolan (gyrus) otak sembab dan alur (sulcus) otak tampak melebar.
 4. Otak kecil : tampak darah dan bekuan darah pada otak keil sampai ke batang otak.
 5. Batang otak : berwarna putih keabuan, perabaan lunak, tampak bekuan darah sekitar batang otak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tulang tengkorak : pada bagian dasar tengkorak tulang kepala bagian belakang (os occipital) sebelah kiri tampak retakan tulang tengkorak berbentuk garis sepanjang lima sentimeter.

7. Tulang-tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang anggota gerak atas dan bawah tidak ada patah tulang.

➤ Hasil Pemeriksaan Penunjang

Kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya sel sperma pada sedian apus vagina yang di periksa.

➤ Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas satu mayat perempuan berdasarkan permintaan *Visum et Repertum* Polri Daerah Maluku Resort Kota P. Ambon & P. P. Lease Sektor Salahutu Nomor : B/S-32.1.2/99/VII/2024/Unit Reskrim/Polsek Salahutu di kamar bedah mayat Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang menurut polisi bernama Sarfa Nahumarury. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Ditemukan beberapa kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan dibawah kulit kepala, dan beberapa bagian lain dari tubuh.
2. Penyebab kematian orang ini adalah trauma tumpul pada kepala bagian kiri belakang yang menyebabkan retaknya (fraktur) dasar tulang tengkorak belakang, sehingga terjadi perdarahan di dalam otak yang menyebabkan kegagalan pernapasan.
3. Tidak ditemukan adanya sel sperma pada pemeriksaan sedian apus vagina.
4. Waktu kematian kurang dari dua puluh empat jam terhitung dari mulai dilakukan otopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pembunuhan terjadi pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 Wit di hutan harua Dusun Rupaitu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Sarfa Nahumarury;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara terdakwa memukul serta membanting korban hingga korban tidak bernyawa;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan korban Sarfa Nahumarury, Ari Nahumarury, Fajar Nahumarury, Isra Nahumarury dengan pacarnya yang Terdakwa tidak kenal sedang duduk di pom bensin Tulehu sambil minum minuman keras jenis sopi dan setelah selesai mengkonsumsi miras kemudian kami semua bubar dan saat itu juga korban langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa “katong pi lari – lari deng motor ka”, dan saat itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membonceng korban lalu terdakwa bersama - sama dengan korban Sarfa Nahumarury berboncengan dengan sepeda motor milik terdakwa Yamaha Rx Special dengan nomor polisi DE 3499 XX warna putih kuning emas pergi menuju kampus darusalam Tulehu, saat itu sudah pukul 03.00 Wit, setelah tiba di kampus darusalam terdakwa langsung memarkir motornya kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwa “pace, beta pala se sadiki do”, namun korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “ao jang lai” kemudian saat itu posisi korban membelakangi terdakwa dan terdakwa langsung memegang bahu kanan korban dengan tangan kanan namun korban langsung mengelak dengan cara seperti memberontak dan korban pun langsung memukuli terdakwa dengan mengayunkan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dari bagian dada terdakwa, dan dari situah terdakwa langsung memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian kearah wajah korban yang mana terdakwa tidak ingat lagi karena lumayan banyak, yang mengakibatkan korban sempat terjatuh dan membentur mengenai sepeda motor terdakwa, hingga sepeda motor terdakwa juga terjatuh (robok), kemudian terdakwa mengangkat sepeda motor dan membetulkan standar motor terdakwa, saat itu posisi tubuh korban terjatuh di atas aspal, terdakwa langsung memegang rambut korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menarik tubuh korban kearah sepeda motor terdakwa dan membanting bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali ke bagian setang stir sepeda motor terdakwa yang mana bagian wajah korban membentur setang setir sepeda motor dan korban pun langsung pingsan dan saat korban sudah pingsan terdakwa mengangkat tubuh korban dan meletakkannya diatas sepeda motor terdakwa yang mana posisi tubuh korban saat itu duduk diatas tempat duduk dan bagian badan korban menunduk di atas tangki sepeda motor dan posisi kepala korban diatas setang setir sepeda motor, kemudian saat itu kedua kaki korban tergantung di bagian kiri kanan sepeda motor terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung membunyikan sepeda motor setelah itu terdakwa pergi ke rumah

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsia Lestaluhi alias Mama Bo yang berada di Hutan Harua pengungsian desa Tulehu serta memanggil saksi Samsia Lestaluhi alias Mama Bo yang kemudian sempat melihat korban dalam keadaan setengah telanjang dari bagian kemaluan hingga kakinya, setelah itu saksi Samsia Lestaluhi alias Mama Bo menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumah saksi Samsia Lestaluhi alias Mama Bo;

- Bahwa setelah disuruh pergi oleh saksi Samsia Lestaluhi alias Mama Bo kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dan meletakkannya dengan posisi sebagaimana terdakwa membawa korban namun pada saat itu terdakwa merasa korban sudah tidak bernyawa lagi dan jarak sekitar 300 meter dari rumah saksi Samsia Lestaluhi alias Mama Bo terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa mengangkat tubuh korban dan membawanya sekitar jarak 5 meter dari sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat leher korban dengan menggunakan celana milik korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban serta terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada siang harinya terdakwa sempat menyuruh istrinya untuk pergi bersama-sama ke bengkel di suli untuk memperbaiki sepeda motor yamaha rx special dengan nomor polisi DE 3499 XX warna putih kuning emas namun kemudian terdakwa lari dan barulah sore hari terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Penyebab yaitu karena terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan korban layaknya suami istri, namun korban tidak mau, dan dari itulah terdakwa langsung melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan korban yaitu hanya sebatas berteman saja, karena satu kampung dengan korban;
- Bahwa Tidak ada orang lain lagi yang bersama saya melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa Kondisi terdakwa saat melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia saat itu sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (mabuk);
- Bahwa terdakwa tidak sempat menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif Majelis Hakim dapat langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat, sesuai atau mendekati fakta persidangan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain;

Ad.1. Tentang unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa M. Rizky Lestaluhu alias Rizky atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan tentang “merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa bahwa penekanan dari unsur “merampas nyawa orang lain” adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, yang mana untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain, dengan kata lain, bahwa unsur ini disyaratkan adanya orang meninggal, dimana yang meninggal adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut, dan kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, ada tiga syarat atau sub unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu **adanya suatu kematian (orang lain), adanya wujud perbuatan, dan adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : VER/03/KES.15/VII/2024/Rumkit tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes. STR No. 7311607319030828 selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Ditemukan beberapa kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan dibawah kulit kepala, dan beberapa bagian lain dari tubuh.
- Penyebab kematian orang ini adalah trauma tumpul pada kepala bagian kiri belakang yang menyebabkan retaknya (fraktur) dasar tulang tengkorak belakang, sehingga terjadi perdarahan di dalam otak yang menyebabkan kegagalan pernapasan.
- Tidak ditemukan adanya sel sperma pada pemeriksaan sediaan apus vagina.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu kematian kurang dari dua puluh empat jam terhitung dari mulai dilakukan otopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sub unsur pertama mengenai **adanya suatu kematian (orang lain)** telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Samsia Lestaluhu alias Mama Bo, saksi Fitria Amalia Ramadhan Ohorela alias Piti, saksi Ramdani Tanase Alias Dani dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara terdakwa memukul serta membanting tubuh korban hingga korban tidak bernyawa hal ini juga sesuai dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER/03/KES.15/VII/2024/Rumkit tanggal 05 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes. STR No. 7311607319030828 selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Ambon pada bagian kesimpulan : Ditemukan beberapa kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan dibawah kulit kepala, dan beberapa bagian lain dari tubuh penyebab kematian adalah trauma tumpul pada kepala bagian kiri belakang yang menyebabkan retaknya (fraktur) dasar tulang tengkorak belakang, sehingga terjadi perdarahan di dalam otak yang menyebabkan kegagalan pernapasan., maka berdasarkan hal tersebut sub unsur kedua merampas nyawa orang lain mengenai adanya wujud perbuatan telah terpenuhi demikian juga sub unsur ketiga yaitu merampas nyawa orang lain mengenai adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain) telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja”, sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting berarti menghendaki dan mengetahui yang berarti sipembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya, dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dan dalam Doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa khususnya telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain yaitu saksi korban Sarfah Nahumarury dan Terdakwa telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, serta telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu adalah nyawa orang lain;

Menimbang, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa karena seluruh unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan sebagaimana nota pembelaannya pada bagian kesimpulan yang menyatakan Mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu:

1. 1 (satu) buah hp REDMI warna biru dengan casing bergambar;
2. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam tertulis "stay humble" dalam keadaan sobek berlumur darah;
3. 1 (satu) buah celana levis Panjang;
4. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih dalam keadaan sobek;
5. 1 (satu) buah pasang sandal selop adidas biru kuning;
6. 1 (satu) buah HP infinix note 11 pro model X697 dengan nomor seri 07565251B3001052 warna hijau metalik;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat hitam terdapat bercak darah;
8. Pecahan lampu sein;
9. 1 (satu) rangkaian kunci rumah digabungkan dengan cincin besi yang ada mainnanya;
10. 2 (dua) buah lampu sein sepeda motor yang rusak;
11. 1 (unit) sepeda motor yamaha rx special nomor mesin 3HB 347313 warna putih kuning emas dengan stiker warna biru hitam dengan beberapa sparepart yang telah dilepas antara lain speedometer, lampu depan, besi pegangan belakang, dan lampu belakang menyatu dengan nomor polisi DE 3499 XX, terdapat noda darah pada tengki dan penutup aki sebelah kiri;
12. 1 (satu) pasang sepatu merk diadora warna putih terdapat bercak darah.

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban sehingga untuk tidak menimbulkan trauma bagi keluarga korban dan juga milik terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras;
- Terdakwa / keluarga Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi yang dilakukan kepada korban yang adalah seorang perempuan yang seharusnya wajib dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** M. Rizky Lestaluhu alias Rizky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 13. 1 (satu) buah hp REDMI warna biru dengan casing bergambar;
 14. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam tertulis "stay humble" dalam keadaan sobek berlumur darah;
 15. 1 (satu) buah celana levis Panjang;
 16. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih dalam keadaan sobek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah pasang sandal selop adidas biru kuning;
18. 1 (satu) buah HP infinix note 11 pro model X697 dengan nomor seri 07565251B3001052 warna hijau metalik;
19. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat hitam terdapat bercak darah;
20. Pecahan lampu sein;
21. 1 (satu) rangkai kunci rumah digabungkan dengan cincin besi yang ada mainnanya;
22. 2 (dua) buah lampu sein sepeda motor yang rusak;
23. 1 (unit) sepeda motor yamaha rx special nomor mesin 3HB 347313 warna putih kuning emas dengan stiker warna biru hitam dengan beberapa sparepart yang telah dilepas antara lain speedometer, lampu depan, besi pegangan belakang, dan lampu belakang menyatu dengan nomor polisi DE 3499 XX, terdapat noda darah pada tengki dan penutup aki sebelah kiri;
24. 1 (satu) pasang sepatu merk diadora warna putih terdapat bercak darah. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Wilson Shriver,SH sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H dan Ulfa Rery, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Joze Lopulalan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael,SH.MH

Wilson Shriver,SH

Ulfa Rery, S.H

Panitera Pengganti,

Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Amb